刑法18 筆記：不罰的前後行為與法益升高

> 來源：刑法18 課程字幕 00:33:48 ~ 00:51:15

🕮 法條原文速查

> **§320**（普通竊盜罪）
> 意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§335**（普通侵占罪）
> 意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

> **§354**（毀損罪）
> 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

> **§185-3**（危險駕駛罪）
> → 建議查閱最新六法原文

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「不罰的前後行為是什麼類型的競合？」	法條競合的**數行為版本**，侵害**同一法益**，優先論最適合的犯罪
「先侵占鑰匙再偷車，怎麼論罪？」	不罰的**前**行為，優先論竊盜即可
「先過失傷人再故意殺人？」	不罰的**前**行為，優先論故意殺人
「竊盜後毀損贓物？」	不罰的**後**行為，僅論竊盜
「製造爆裂物後持有？」	不罰的**後**行為，僅論製造
「犯意升高時如何競合？」	看前後犯罪是否為**同一件事**：是→吸收論重罪；否→**數罪併罰**

一、不罰的前後行為概念

```
不罰的前後行為
│
├── 不罰的前行為：後行為不法內涵已足，前行為不用論
│
└── 不罰的後行為：前行為不法內涵已足，後行為不用論
```

- 與法條競合的差異：法條競合是「一行為」，不罰前後行為是「數行為」
- 共通點：侵害**同一法益**，最後優先論一個最適合的犯罪

二、不罰的前行為

後行為的不法內涵已足以評價，前行為無須獨立論罪。

案例

前行為	後行為	優先論	說明
侵占汽車鑰匙（數百元）	竊取汽車（數十萬）	竊盜	鑰匙相比汽車微不足道
過失將人推入池塘	發現是仇人，不去救（故意殺人）	故意殺人	同一生命法益，故意 > 過失

老師個人意見：比例式思考謬誤

老師認為「侵占鑰匙相對於偷車微不足道」的論證有比例式思考的謬誤：

- 牛仔褲省 100 元 vs 手機省 100 元 → 100 元就是 100 元
- 單獨侵占鑰匙時覺得可惡，加上偷車後反而覺得不用論 → 不合理

三、不罰的後行為

前行為的不法內涵已足以評價，後行為無須獨立論罪。

案例

前行為	後行為	優先論	說明
竊盜（取得型財產犯罪）	另行起意毀損贓物	竊盜	立法者設計刑度時已預設被害人找不回贓物的損失
製造爆裂物	持有爆裂物	製造	製造後必然持有

限制條件

後行為**沒有額外侵害新的法益**。

- ✗ 打人一次後，因其他事由再打同一人 → **非**不罰的後行為，兩個傷害罪分論
- 若認為打過一次就免死金牌，後面怎麼打都同一法益 → 不合理

四、法益升高時的競合

行為人**先犯輕罪，後變重罪**，針對同一被害人。

關鍵判斷：前後犯罪是否為「同一件事」

```
法益升高
│
├── 同一件事（自然意義的行為單數）→ 吸收，只論重罪
│     例：邊打邊越打越氣，拿磚塊打死人
│           （中間沒有明確中斷）
│
└── 不同件事 → 數罪併罰
      例①：打傷後和解，被害人又罵髒話，才起意殺人
      例②：重傷未遂失敗，另起意殺人
      例③：詐欺未遂被拆穿，改用恐嚇取財
```

實務見解

- **舊實務**：一律數罪併罰（不分情形）
- **新實務/學說**：看後行為能否符合「自然意義的行為單數」
    - 能（同一件事）→ 吸收，只論重罪
    - 不能（明顯不同件事）→ 數罪併罰

五、考試寫作建議（重要）

不純正競合的關係（法條競合的特別/補充/吸收/擇一、不罰的前後行為），在考試中**不用特別糾結**屬於哪一種類型：

1. **結論寫對**就夠了（優先論哪個罪）
2. 寫「法條競合，優先論§」或「**依實務見解，吸收，論§**」即可
3. **不需列兩說三說**來討論是補充還是吸收
4. 例外：法研所出題老師對競合有獨到見解 → 才需精確寫出類型

> 不純正競合的類型只是一種**現象的描述**，沒有規範上的意義。原則就是：適用那個**最足以評價不法罪責內涵**的犯罪。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§320	竊盜罪	不罰的後行為（竊盜後毀損贓物）
§335	侵占罪	不罰的前行為（侵占鑰匙再偷車）
§354	毀損罪	不罰的後行為
§185-3	危險駕駛罪	法益升高的實務討論